

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 489/2539

นาย สุนันท์ จิตรานุกุล

นาย ศิริพงษ์ บุญชู

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 175

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175 นอกจากจะต้องเอาข้อความเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่าการกระทำความผิดอาญาแล้วผู้กระทำจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 ด้วยเมื่อปรากฏว่าหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 ที่โจทก์ทำและนำไปปิดประกาศที่หน้าบ้านโจทก์ซึ่งบุคคลอื่นที่ผ่านไปมาสามารถพบเห็นได้โดยง่ายมีข้อความว่าป. ผู้เช่าบ้านของก. ภริยาโจทก์ซึ่งถูกฟ้องขับไล่ทนต่อความละอายไม่ได้ได้ออกจากบ้านเข้าไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่จำเลยกับมารดาและน้องๆ ของจำเลยบริวารของป. ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตามลำพังโดยไม่จ่ายค่าเช่าและจำเลยได้นำป้ายชื่อและอาชีพอของตนไปติดไว้ที่ฝาบ้านโดยเปิดเผยแสดงเจตนาครอบครองบ้านเช่าเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลให้จำเลยเชื่อว่าโจทก์ใส่ความจำเลยต่อบุคคลที่สามโดยการโฆษณาด้วยเอกสารว่าแม้ผู้เช่าบ้านได้ยอมออกจากบ้านไปแล้วจำเลยซึ่งเป็นบริวารยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตามลำพังโดยไม่จ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งยังเอาป้ายชื่อและอาชีพอของจำเลยไปติดไว้แสดงเจตนาครอบครองบ้านเช่าเป็นการกระทำที่น่าจะทำให้จำเลยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังและตามหนังสือเอกสารหมายเลข 1 ก็เป็นหนังสือของโจทก์ถึงจำเลยโดยตรงข้อความที่ว่าป. ผู้เช่าได้ออกจากบ้านเช่าไปอยู่ที่อื่นแล้วนั้นก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าป. ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าบ้านอีกต่อไปผู้ที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าบ้านคือผู้ที่อยู่ในบ้านเช่าซึ่งก็หมายถึงตัวจำเลยนั่นเองทั้งจำเลยได้แนบเอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสารท้ายฟ้องของ

คดีอาญาที่โจทก์กล่าวหาเป็นฟ้องเท็จด้วยจำเลยจึงมิได้บรรยายฟ้องคดีหมิ่นประมาท
โดยการบิดเบือนข้อเท็จจริงพฤติการณ์แห่งคดีไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วแล้ว เห็นคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
175 ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยมีความผิด
ฐานฟ้องเท็จหรือไม่ เห็นว่า เหตุที่มีการฟ้องคดีนี้เริ่มต้นมาจากนางกฤษฎาภริยา
โจทก์ได้ฟ้องขับไล่นายปรีชาบิดาเลี้ยงของจำเลย และบริวารให้ออกจากบ้านเช่า
จำเลยได้เข้าเป็นทนายความเข้าแก้ต่างแทนให้แก่นายปรีชาระหว่างการพิจารณาคดี
นางกฤษฎาถึงแก่กรรม โจทก์ได้เข้าเป็นคู่ความแทนที่นางกฤษฎา โจทก์ได้ทำ
หนังสือและได้นำไปปิดประกาศไว้ที่หน้าบ้านของโจทก์หนังสือดังกล่าวมีข้อความว่า
"ตามที่นางกฤษฎาได้เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่นายปรีชาและบริวารให้ขนย้ายทรัพย์สิน

ออกไปจากบ้านเช่า ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 253 วันแล้ว ศาลยังมิได้ทำการไต่สวนคดี เพราะการประวิงเวลาของนายศิริพงษ์ บุญชู ทนายจำเลย โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา จนนายปรีชา ก็ทนต่อความละอายไม่ได้ จึงย้ายไปอยู่ที่อื่น และทิ้งให้บริวารอันมีนายศิริพงษ์กับแม่และน้อง ๆ ของตัวเองรวม 5 ชีวิต ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตามลำพังโดยไม่จ่ายค่าเช่า และตัวทนายเองได้ทำป้ายชื่อและอาชีพอของตนเองมาติดไว้ที่ฝาบ้านโดยเปิดเผยการแสดงเจตนาการครอบครองบ้านหลังพิพาทนี้" จำเลยจึงได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาในข้อหาตามความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อศาลชั้นต้น โดยกล่าวหาว่าข้อความในหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นการหมิ่นประมาทจำเลยโดยใส่ความจำเลยต่อบุคคลที่สามโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร เห็นว่าที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 นั้น นอกจากจะต้องเอาข้อความเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาแล้ว ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าหนังสือตามเอกสาร ล.1 ที่โจทก์ทำและนำไปปิดประกาศที่หน้าบ้านโจทก์ซึ่งบุคคลอื่นที่ผ่านไปสามารถพบเห็นได้โดยง่ายมีข้อความว่า นายปรีชาผู้เช่าบ้านของนางกฤษฎาภริยาโจทก์ซึ่งถูกฟ้องขับไล่ทนต่อความละอายไม่ได้ได้ออกจากบ้านเช่าไปอยู่ที่อื่นแล้ว แต่จำเลยกับมารดาและน้อง ๆ ของจำเลยบริวารของนายปรีชายังคงอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตามลำพังโดยไม่จ่ายค่าเช่าและจำเลยได้นำป้ายชื่อและอาชีพอของตนเองไปติดไว้ที่ฝาบ้านโดยเปิดเผยแสดงเจตนาครอบครองบ้านเช่าเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลให้จำเลยเชื่อว่า โจทก์ใส่ความจำเลยต่อบุคคลที่สามโดยการโฆษณาด้วยเอกสารว่า แม้ผู้เช่าบ้านได้ยอมออกจากบ้านไปแล้วจำเลยซึ่งเป็นบริวารยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่าตามลำพังโดยไม่จ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ทั้งยังเอาป้ายชื่อและอาชีพอของจำเลยไปติดไว้แสดงเจตนาครอบครองบ้านเช่า เป็นการกระทำที่น่าจะทำให้จำเลยเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 หมายถึงนายปรีชาไม่จ่ายค่าเช่าไม่ได้มีความหมายว่าจำเลยไม่จ่ายค่าเช่า แต่จำเลย

บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคัดเอาข้อความบางตอนมาต่อกันจนอ่านแล้วมีความหมายว่า เป็นการว่าจำเลยนั้น เห็นว่า ตามหนังสือตามเอกสารหมายเลข 1 นั้น เป็นหนังสือของ โจทก์ถึงจำเลยโดยตรงข้อความที่ว่านายปรีชาผู้เช่าได้ออกจากบ้านเช่าไปอยู่ที่อื่นแล้ว นั้น ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่านายปรีชาไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าบ้านอีกต่อไปผู้ที่ ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าบ้านคือผู้ที่อยู่ในบ้านเช่า ซึ่งก็หมายถึงตัวจำเลยนั่นเองทั้ง จำเลยก็ได้แนบเอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสารท้ายฟ้องของคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1952/2535 ของศาลชั้นต้นด้วย จำเลยจึงมิได้บรรยายฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยการ บิดเบือนข้อเท็จจริงดังที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด คดีไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ